

[별표 12의2]

과징금의 세부 감경기준(제7조의11 관련)

1. 과징금 감경기준

과징금 감경 조건	과징금 감경기준	
	1/2	1/4
가. 법 30조의3제2항에 따른 조사 및 법 제31조제4항에 따른 조사에 적극 협조한 경우		
1) 자동차제작자등 또는 부품제작자등이 성능시험대행자에게 제출한 자료가 요청한 자료와 일치하고, 제출기한을 준수하였으며, 현장조사에 협조한 경우		○
나. 법 제31조제1항에 따른 시정조치가 신속하게 이루어진 경우		
1) 규칙 제43조에 따라 자동차제작자등 또는 부품제작자등이 국토교통부장관에게 보고한 시정조치계획서상의 시정조치 개시일 이후 3개월 이내에 시정률 90%에 도달한 경우	○	
2) 규칙 제43조에 따라 자동차제작자등 또는 부품제작자등이 국토교통부장관에게 보고한 시정조치계획서상의 시정조치 개시일 이후 6개월 이내에 시정률 90%에 도달한 경우		○
다. 소비자 보호 및 자동차 안전 제고를 위하여 자발적으로 노력하였다고 인정되는 경우		
1) 첨단기술이 도입된 안전장치 또는 폐	최대 1/2	

달블랙박스 설치를 무상지원한 경우		
2) 차량 무상점검을 실시하거나, 자동차 안전 제고를 위하여 시범사업에 참여한 경우	최대 1/2	
3) 법 제33조의2에 따른 자동차 안전도 평가에 자발적으로 참여한 경우	최대 1/2	
4) 전용 페달블랙박스를 신규 개발하여 출시한 경우	○	
5) 구동축전지 관리 시스템(BMS) 능동안전 보호기능을 신규 개발하여 탑재하는 경우	○	

※ 비고

- 본 규정에 따라 산정한 각 목별 과징금 감경액을 합산한 총 감경액은 「자동차관리법 시행령」 별표 1의3 제1호 가목 및 나목에 따라 산정한 과징금 금액(이하 ‘감경대상 과징금 금액’이라 함)의 4분의 3을 초과할 수 없다.
- 자동차제작자등 또는 부품제작자등이 다목의 소비자 보호 및 자동차 안전 제고를 위하여 자발적으로 노력하였다고 인정되는 경우에는 다음의 기준에 따라 감경액을 산정한다. 단, 과징금 감경에 한 차례 적용된 실적은 이후 다시 적용할 수 없고, 다목에 의한 감경액은 감경대상 과징금 금액의 2분의 1을 초과할 수 없다.
 - 안전기준 부적합으로 과징금이 부과되는 시정조치 건의 시정조치 개시 일로부터 과거 2년간 다음 각 호의 실적이 있을 경우에는 해당 실적 달성을 위해 실제 지원한 금액 또는 소요된 비용만큼 감경한다.
 - 사고 예방, 보행자 보호 등의 첨단기술이 도입된 안전장치 설치 무상지원 금액(구동축전지 관리 시스템(BMS) 능동안전 보호기능이 없는 운행중인 전기차에 동 기능을 구현하기 위한 하드웨어 또는 소프트웨어 설치 무상지원 포함. 단, 부가가치세 제외)
 - 소비자 보호를 위하여 페달블랙박스 설치 무상지원 금액(단, 부가가치세 제외)

3) 전기차 화재 예방 등을 위하여 국토교통부가 주관하는 차량 무상점검에 참여한 경우 무상점검에 소요된 비용(단, 무상점검을 위한 현장출동 비용 또는 픽업 및 딜리버리 서비스 비용 제외)

4) 자동차 안전성 제고를 위하여 국토교통부가 주관하는 시범사업에 참여한 경우 시범사업에 소요된 비용

나. 안전기준 부적합으로 과징금이 부과되는 시정조치 건의 시정조치 개시일로부터 과거 2년간 다음 각 호의 실적이 있을 경우에는 해당 실적을 1회에 한하여 감경에 적용한다.

1) 「자동차안전도평가시험 등에 관한 규정」 제7조에 따라 제작자 요청시험을 실시한 결과, 동 규정 제5조제1항제1호에 따른 안전도 종합등급이 1등급일 경우 감경대상 과징금 금액의 2분의 1을, 2등급일 경우 4분의 1을 감경(시험 차량의 안전도 종합등급이 공개(홈페이지에 게재 등)되는 일자를 기준)

2) 전용 페달블랙박스를 보유하지 않은 제작사가 동 장치를 신규 개발하여 소비자가 차량을 구매할 때 페달블랙박스를 옵션으로 선택이 가능하도록 할 경우 감경대상 과징금 금액의 2분의 1을 감경

3) 본 규정 시행일 이후부터 구동축전지 관리 시스템(BMS) 능동안전 보호기능을 보유하지 않은 제작사가 동 기능을 신규 개발하여 탑재하는 경우 감경대상 과징금 금액의 2분의 1을 감경